田林县三桥养老院背后新屠宰场仓库“5•27” 一般物体打击事故事故调查报告

2025-10-24 16:15　来源：田林县应急管理局

2025年6月19日接收到百色市应急管理局转办关于群众夏小峰提交的举报材料称：2021年5月27日约20时10分许，田林县三桥养老院背后新故，造成1名现场施工人员死亡，直接经济损失130万元。要求田林县人民政府调查此件事件。

接到事故举报报告后，田林县人民政府高度重视，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（日，县人民政府成立了田林县三桥养老院背后新屠宰场仓库“5·27”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由县任组长，成员由县政府办、应急局、公安局、人社局、工信局、总工会和乐里镇人民政府相关人员组成，全面负责事故调查工作。同时调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议以及加强和改进工作的措施建议。现将有关情况报告如下：

经调查，根据生产安全事故认定条件，认定田林县三桥养老院背后新屠宰场仓库“5·27”一般物体打击事故是一起漏报生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）项目参建单位及人员基本情况

1、企业名称：中移建设有限公司广西分公司，统一机构代码：91450103751223 58XC，成立日期2003年06月30日，类型：有限责任公司分业期限：长期，负责人：应忠德，营业场所：广西南宁市青秀区金湖路59号地王国际商会中心18楼1823号，经营范围：许可项目，第三类识疗器械基础电信业务，互联网信息服务，烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件限公司广西分公司为中移铁通广西分公司2020-2021年综合业务劳务分包项目业主。

2、企业名称：浙江恒大网络工程有限公司，统一机构代码：913303815575068507（1/1）,注册资本:壹亿零捌万元整，类型：有限责任公司 2010年06月08日，法定代表人：朱志杰，住 所：浙江省温州市瑞安市开发区大道1111号2号楼17层1701室，经营范围：通信工程、信息化工程，建 开发、环保工程、广播电视网络工程、机电设备安装工程、电子工程、市政工程、安防工程的技术服务、项目管理、设计、咨询、监理、承包、施 工程劳务分包(凭资质证书经营);安全生产许可证编号:(浙)J2安许证字[2014]030858，有效期至:2020-11-25至2023-11-24。许可范围：建筑施工。中移 恒大网络工程有限公司依法建立民事委托代理关系，浙江恒大网络工程有限公司因承担中移建设有限公司广西分公司外包业务使用的各类人员，与 存在劳动关系，浙江恒大网络工程有限公司承担用人主体相应的管理职责和义务。

3、企业名称：浙江恒大网络工程有限公司广西分公司，统一机构代码：91450100MA5NERRP33(1-1)，类型：有限责任公司分公司(自然人投 10日，法定代表人：徐锷，住 所：南宁市西乡塘区唐山路54号明都锦绣花园4号楼三层302号房，经营范围：凭总公司经营范围开展业务。(依法须经 方可开展经营活动。)，营业期限:长期。

4、人员情况

（1）夏小峰，男，1976年11月出生，初中文化，汉族，身份证：320624********3914，户籍：江苏省如皋市九华镇九华居十二组2号，现住: 室。2020年9月24日与浙江恒大网络工程有限公司签订劳务合同，是中移铁通广西分公司2020-2021年综合业务劳务分包项目玉林、百色项目区域实

（2）陈红飞，男，1964年09月出生，汉族，身份证：320624********6431，户籍：江苏省通州区平潮镇颜港村23组118号，夏小峰雇请从事 作是对仓库的电杆、光纤、光缆进行收发货工作。2021年5月27日在发货过程中受伤后经田林县人民医院抢救无效于2021年5月27日23时51分死亡。

（二）工程概况。项目名称:中移铁通广西分公司2020-2021年综合业务劳务分包项目，项目区域:玉林、百色。中移铁通广西分公司2020-2 定义的相关产品服务是指铁通公司根据业务发展的需要确定相关产品装维营服续服服务及延伸服务，以下简称为“铁通业务”。中移建设按照规定有 络公司，由浙江恒大网络工程有限公司负责项目实施。2019年7月14日浙江恒大网络工程有限公司授权委托浙江恒大网络工程有限公司广西分 证:321183********3410)为浙江恒大网络工程有限公司广西分公司的负责人，在广西区域内，代表浙江恒大网络工程有限公司开展相关业务。受托 业务管理工作,项目实施，安全生产管理等相关工作,委托人完全承担浙江恒大网络工程有限公司广西分公司在广西的业务开展相关工作中发生的所有 15日至2023年7月14日。夏小峰于 2020 年 9 月24日与浙江恒大网络工程有限公司签订《工程劳务合同》，由夏小峰承接浙江恒大网络工程有限公 县、隆林县区域工程施工劳务，服务时间为2020年10月～2021年12月，区域涉及田林县乐里镇、六隆镇、旧州镇、百乐乡、平塘乡以及隆林县隆 者保乡等乡镇，涉及架空、直埋敷设光缆约90段，长度约350KM。

（三）事故发生经过。经过事故调查组深入调查，结合事发在场人员陈述，对本起事故发生经过综合判断如下：死者陈红飞受雇于夏小峰作 丰富，主要工作是对仓库的电杆、光纤、光缆、钢绞线及配套的一些金属器具进行收发管理工作。据农用车司机罗国醒陈述：事发当天下午17时许 地把15根移动网线木电杆人工搬运装载到一辆南骏农用车上，事发时农用车上已经装好了12根木电杆。死者陈红飞作业时没有有效现场安全指引 施。由于临近傍晚，农用车司机感觉口渴自行去买水喝，等司机回到事故现场时，才发现死者陈红飞倒在地上并受了伤。调查人员 001000084549995），病史：患者于15分钟前高处坠落不省人事，旁人曾就地进行人工呼吸心脏按压。诊断：“重型颅脑损伤”。因现场没 陈红飞受伤倒在电杆堆旁边地上的过程及原因没有证人证词，事故发生时的全部过程不详。

（四）事故现场勘查情况。事故现场位于田林县三桥养老院背后新屠宰场仓库场地，该仓库场地是项目承包人夏小峰租赁来临时储备直埋敷设 事故发生时项目参建单位及人员在接到事故信息后没有向当地人民政府及有关部门报告，时隔4年，无法还原事故现场原貌。

（五）事故直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（ 定，据统计，田林县三桥养老院背后新屠宰场仓库发生的这起物体打击事故共造成直接经济损失130万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况。本起事故发生于2021年5月27日20时10分许，项目参建单位及人员在接到事故信息后，单方面认为是一起 生产安全事故，均没有向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。根据《生产安全事故 建单位及人员没有故意隐瞒事故发生且在调查中积极配合，应认定为对事故性质认识不到位，属于因过失对应当上报的事故存在漏报现象。

（二）事故救援情况。据农用车司机罗国醒陈述：事故发生后，农用车司机罗国醒立即对伤者采取人工心肺复苏救援，同时路过外地货车司 际承包者夏小峰接到事故情况报告后立刻赶到事故现场，见死者伤势严重，立即用自己的私家车将死者运往田林县人民医院抢救，因伤势严重，

亡。

（三）善后处理情况。事故发生后，夏小峰联系死者家属并积极配合家属善后工作，6月1日，与死者家属达成赔偿协议，并将陈红飞尸体运回举报人夏小峰与死者家属已达成初步赔偿协议，但举报人夏小峰未按协议履行赔偿约定，死者家属于2023年向江苏省如皋市人民法院提起民事诉讼程有限公司广西分公司承担相应赔偿责任。如皋市人民法院已作出((2023)苏0682民初6062号)民事判决，该判决已发生法律效力。

三、事故原因和性质

（一）事故直接原因。

死者陈红飞系完全民事行为能力人，在开展装卸作业过程中，个人安全意识淡薄，没有有效现场安全指引，在未采取有效安全防护措施的情业，未尽到谨慎注意义务，这是本起事故发生的直接原因[1]。

注释：[1] 《工程劳务合同》三、乙方权利和义务

3.6、施工、操作人员在施工前，必须接受入场安全、文明施工教育和施工前的安全技术交底，并建立安全教育培训档案;未经安全教育培训或考岗。

（二）事故间接原因

事故发生时项目承包人夏小峰未在事故现场指挥人员开展装卸作业、未维持作业现场秩序，未尽到责任人应在生产经营活动当中尽到的设施安务，同时夏小峰未组织或派遣死者参加安全学习教育培训，这是事故发生的间接原因[2]。

注释：[2] 《工程劳务合同》三、乙方权利和义务

3.3.乙方遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受甲方、监理单位、中移建设(铁通)广西分公司、建设单位检查;采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。.....。

3.4.人员进场，必须及时如实向甲方填报进场人员的姓名、性别、年龄、工种、本工种工龄、家庭住址、身份证号、教育培训情况等

3.5.乙方施工人员必须为与乙方建立劳动关系的人员或合法的劳务派遣人员，不得使用挂靠队伍。乙方应自行按照国家有关规定负责施工人员的动保护、职业危害防护、安全生产责任等一切用人单位应承担的权利与义务，办理相关社会保险、支付相关费用，并对聘用人员开展业贵)。.....。

3.7，负责本单位从业人员的安全生产、文明施工管理，组织实施施工、操作人员入场前、定期和经常性的安全、文明施工教育培训;保证操作悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程、掌握本岗位的安全操作技能和紧急情况下的应急避险措施，并督促施工人员自觉避守安全生产的各项

3.8.配备专职安全员，负责管理安全生产工作，对本单位的职工在操作中的违章作业人员进行督促，及时纠正事故隐患。.....。

四、事故责任认定及处理建议

（一）责任人员处理建议

1.陈红飞，储备直埋敷设光缆电线杆的专用储备仓库管理员，在没有得到有效的现场安全指引，对自身没有采取有效安全防护措施的情况下仓库管理员，因未严格执行安全管理开展施工作业，负本起事故的主要责任，鉴于其在事故中死亡，免于追究其责任。

2. 项目承包责任人夏小峰没有履行项目承包主要负责人工作职责，未落实安全责任工作制度，对从业人员未开展安全生产教育培训，未督促从度和安全操作规程，存在违规指挥员工作业行为。本起事故发生后，对事故性质认识不到位，没有严格按照《中华人民共和国安全生产法》和《例》的有关规定及时报告事故信息，存在漏报事故信息行为[3]。建议由田林县应急管理局按照依照《中华人民共和国安全生产法》（2014版）第-全事故报告和调查处理条例》第三十五条第二款规定予以行政处罚。

3. 承包单位浙江恒大网络工程有限公司广西分公司：徐锷，恒大网络工程有限公司广西分公司负责人，得知发生事故后，对事故性质认识不到和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定及时报告事故信息，存在漏报事故信息行为[4]；建议由田林县应急管理局按理条例》第三十五条第二款规定予以行政处罚。

4. 建设单位中移建设有限公司广西分公司，已落实建设单位首要责任。将工程项目发包给具有资质的承包单位，签订有《中移铁通广西分公司目采购框架协议》及《安全协议书》以明确各方安全生产权利义务，保障了安全生产经费投入，按规定向施工单位支付安全生产费用，对工程建设查和指导，符合《建设工程安全生产管理条例》对建设单位安全责任的要求，不存在《安全生产法》规定的违法情形。根据《中华人民共和国安全生设有限公司广西分公司已落实安全生产主体责任，对事故发生不负有责任，不予行政处罚[5]。

5.承包单位浙江恒大网络工程有限公司委托浙江恒大网络工程有限公司广西分公司开展中移铁通广西分公司2020-2021年综合业务劳务分包项目司广西分公司在委托权限内设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，保证项目对安全生产进行现场监督检查并做有安全检查记录，将施工劳务分包后签订有分包合同并明确各方安全生产方面的权利、义务。鉴于死者陈红飞系恒大网络工程有限公司广西分公司同意私自雇请，与浙江恒大网络工程有限公司广西分公司不存在雇佣关系，根据《中华人民共和国安全生产法》生产管理条例》第二十四条第四款，浙江恒大网络工程有限公司广西分公司已落实安全生产主体责任，对事故发生不负有责任，不予行政处罚[6]，主要责任。

注释：[3]《中华人民共和国安全生产法》 第五章 生产安全事故的应急救援与调查处理 第八十三条 生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，……，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，……。

《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号) 第一章 总则 第四条 事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得五章 法律责任 第三十五条 事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收入40%至80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予事责任：
（一）不立即组织事故抢救的；（二）迟报或者漏报事故的；（三）在事故调查处理期间擅离职守的。

注释：[4]《中华人民共和国安全生产法》 第五章 生产安全事故的应急救援与调查处理 第八十三条 生产经营单位发生生产安全事故后，[illegible]人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，……，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，……。

《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号) 第一章 总则 第四条 事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟章法律责任第三十五条事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收入40%至80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分任：
（一）不立即组织事故抢救的；（二）迟报或者漏报事故的；（三）在事故调查处理期间擅离职守的。

注释：[5]《中华人民共和国安全生产法》 第六章 法律责任 第一百零九条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应管理部门依照下列规定处以罚款。

《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号) 第四章 施工单位的安全责任 第二十四条 ……分包单位应当服从总承包单位的安全生产管产安全事故的，由分包单位承担主要责任。

注释：[6]《中华人民共和国安全生产法》 第六章 法律责任 第一百零九条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应管理部门依照下列规定处以罚款。

《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号) 第四章 施工单位的安全责任 第二十四条 ……分包单位应当服从总承包单位的安全生产管产安全事故的，由分包单位承担主要责任。

五、事故防范和整改措施

（一）承包单位浙江恒大网络工程有限公司广西分公司要加强对负责人及分包商对于生产安全事故的学习培训，正确认识生产安全事故的定性故报告的法定要求与流程，落实生产安全事故报告责任。

（二）项目承包责任人夏小峰要深入剖析、深刻反思本起事故暴露出的问题，认真吸取事故教训，举一反三，开展事故警示教育。要加强对临实设施安全保护、安全警示、安全管理的义务，并落实生产安全事故报告责任。

（三）各乡（镇）人民政府和有关部门在抓发展的过程中，要牢记安全发展理念，强化底线思维和红线意识，真正把安全发展理念落到实处训，举一反三，采取有针对性的防范措施，加强辖区内建设工程项目的施工管理，有效防范事故发生。各级党委政府要严格落实“党政同责、一岗双明确各部门对本起事故的安全监管责任，加大监督检查和监管执法力度，全面排查治理建筑施工领域风险隐患，牢牢守住安全底线。

（四）深刻吸取事故教训，强化工作措施，开展建筑施工领

域安全生产专项整治活动。要进一步厘清项目建设安全监管责任，要以案为鉴，督促建筑企业切实履行安全生产主体责任，确保各项目施工安全理，从源头杜绝事故发生。

（五）全县辖区内项目建设各方要认真落实安全生产主体责任。加强安全生产管理，排查整治存在的隐患和问题，确保施工安全。要按照规定员，严格现场安全施工，尤其要加强对危险性较大分部、分项工程的安全管理，将安全生产责任落实到岗位，落实到人头，做到安全投入到位、安急救援到位，严守法律底线，确保安全生产。

田林县三桥养老院背后新屠宰场仓库

“5·27”物体打击事故调查组

2025年10月21日